الباب الثاني: أحكام الذبائح، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : معناها ، وأنواع التذكية ، وحكمها :

١-تعريف الذبائح :

لغة : الذبائح جمع ذبيحة ، بمعنى مذبوحة .

وشرعاً : الحيوان الذي تمت تذكيته على وجه شرعي . والتذكية : هي ذبح -أو نحر- الحيوان البري المأكول المقدور عليه ، بقطع حلقومه ومريئه ، أو عَقْرِ الممتنع غير المقدور عليه منها . والعَقْرُ معناه : الجرح .

٢- أنواع التذكية : وحيث إن الذبح يراد به الحيوان الذي تمت تذكيته على الوجه الشرعي ؛ فإنه من المناسب بيان أنواع التذكية التي تبيح أكل الحيوان ، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، كما يتضح من التعريف السالف للتذكية :

أولاً : الذبح : وهو قطع الحلق من الحيوان بشروط .

ثانياً : النحر : وهو قطع لَبَّة الحيوان ، وهي أسفل العنق ، وهو التذكية المسنونة للإبل ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴾[الكوثر :٢] .

ثالثاً : العقر : وهو قتل الحيوان غير المقدور عليه من الصيد والأنعام ، بجرحه في غير الحلق واللبة في أي مكان من جسمه ؛ لحديث رافع رضي الله عنه قال : نَدَّ بعير ، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه ، فقال رسول الله ﷺ : (ما نَدَّ عليكم فاصنعوا به هكذا)[1] .

٣- حكم التذكية : حكم تذكية الحيوان المقدور عليه أنها لازمة ، لا يحل شيء من الحيوان المذكور بدونها ، وذلك بلا خلاف بين أهل العلم ؛ لقوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة :٣] وغير المذكى ميتة ، إلا السمك ، والجراد ، وكل مالا يعيش إلا في الماء ، فيحلُّ بدون ذكاة ، كما مضى بيانه في الأطعمة .

---

(١) رواه البخاري (٥٥٠٩) ، ومسلم برقم (١٩٦٨) . ونَدَّ : نَفَرَ وذهب على وجهه شارداً .